

[별표] <신설 2018. 12. 4.>

과태료의 부과기준(제2조 관련)

1. 일반기준

금융위원회는 위반행위의 정도, 위반행위의 동기와 그 결과 등을 고려하여 제2호의 개별기준에 따른 과태료 금액을 감경 또는 면제하거나 2분의 1 범위에서 가중할 수 있다. 다만, 가중하는 경우에도 법 제105조제1항 및 제2항에 따른 과태료 금액의 상한을 초과할 수 없다.

2. 개별기준

가. 회사의 업무를 집행하는 사원, 이사, 파산관재인, 법 제78조의 특별대리인 또는 외국회사의 대표자가 다음의 어느 하나에 해당하는 경우

(단위: 만원)

위반행위	근거 법조문	과태료 금액
1) 법에 따른 금융위원회의 검사를 방해한 경우	법 제105조 제1항제1호	500
2) 법 제11조제1항 또는 제86조제2항을 위반한 경우	법 제105조 제1항제2호	500
3) 법에 따라 채권에 적을 사항을 적지 않거나 부정(不正)하게 적은 경우	법 제105조 제1항제3호	500
4) 위탁회사가 채권을 발행하는 경우에 법 제32조에 따른 절차를 밟지 않고 채권을 교부한 경우	법 제105조 제1항제4호	400
5) 법 제60조제2항에 따른 담보권의 보존 또는 실행을 게을리한 경우	법 제105조 제1항제5호	500
6) 법 제77조제1항 또는 제3항을 위반한 경우	법 제105조 제1항제6호	500
7) 법 제84조제1항에 따른 검사를 방해한 경우	법 제105조 제1항제7호	500
8) 법 제93조제1항에 따른 사무의 인계를 게을리한 경우	법 제105조 제1항제8호	400
9) 사채권자 집회의 결의에 의하여야 할 경우에 그 결의에 의하지 않거나 결의를 위반한 경우	법 제105조 제1항제9호	500
10) 사채권자 집회 또는 그 대표자에 대하여 부실한 보고를 하거나 사실을 은폐한 경우	법 제105조 제1항제10호	400

나. 회사의 업무를 집행하는 사원, 이사, 파산관재인, 법 제23조제1항에 따라 사채의 총액을 인수한 자, 법 제55조의 대표자, 법 제78조의 특별대리인 또는 외국회사의 대표자가 다음의 어느 하나에 해당하는 경우

(단위: 만원)

위반행위	근거 법조문	과태료 금액
1) 법에 따른 신고·공고 또는 통지를 게을리하거나 부정한 공고 또는 통지를 한 경우	법 제105조 제2항제1호	100
2) 법에 따라 교부할 서류를 교부하지 않거나 서류에 부정하게 적은 경우	법 제105조 제2항제2호	100
3) 법에 따라 열람 또는 복사를 허용할 서류에 대하여 정당한 이유 없이 열람 또는 복사를 허용하지 않은 경우	법 제105조 제2항제3호	80
4) 법에 따라 갖추어 둘 서류를 갖추어 두지 않은 경우 또는 그 서류에 적을 사항을 적지 않거나 부정하게 적은 경우	법 제105조 제2항제4호	100